

刑法
No220

R7-5

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの()に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、過失により妊婦Xの胎児に侵害作用を及ぼし、同胎児に病変を生じさせた。Xは、出産予定日に上記病変に伴う傷害を負ったYを出産したが、その1年後にYは同傷害により死亡した。

【会話】

学生A. 胎児に侵害作用を及ぼし、「人」の機能の萌芽に障害を生じさせた場合、出生後「人」となってから、その「人」に対して致死の結果を発生させる危険性が十分に存在します。したがって、その危険性が存在する場合、①で「人」が存在している必要はなく、②で「人」が存在していれば足り、③に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。

学生B. ①で「人」が存在している必要がないとしても、少なくとも④で「人」が存在している必要はあるのではないですか。私は、判例と同様に、胎児に病変を生じさせることは、⑤に傷害を負わせたと考えた上で、⑥類似の論理により、⑤に傷害を負わせ、③に致死の結果をもたらしたとして、甲に過失致死罪が成立すると考えます。

学生C. 胎児が⑤であるなら、自己堕胎は自傷行為として不可罰とすべきですが、現行法は自己堕胎を処罰しており、体系的に矛盾していませんか。また、母体傷害の時点では、加害対象である「人」が存在しない以上、⑥類似の論理によっても過失致死罪の成立を認めるのは無理がありませんか。

学生A. 裁判例には、交通事故で妊娠7か月の妊婦に傷害を負わせ、これが原因で早産した子が水頭症等を発症した事案について、「胎児に病変を発生させることは、⑤に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならず、そして、胎児が出生して人となった後、同病変に起因して傷害が増悪した場合は、結局、人に病変を発生させて人に傷害を負わせたことに帰することとなる。」旨判示したものがありますが、この判決は⑦の考え方と同じですね。

【語句群】

- a. 侵害作用が及んだ時点 b. 致死の結果が発生した時点
c. 実行行為の時点 d. 「人」である母体の一部 e. 生まれてきた「人」
f. 人の始期に関する一部露出説 g. 錯誤論における抽象的法定符合説
h. 私 i. Bさん

1. ①a ②c ④b ⑥f
2. ①b ③e ④a ⑥g
3. ①c ③e ⑤d ⑥g
4. ②a ③d ⑤e ⑦h
5. ②b ④c ⑤d ⑦i

No220

胎児傷害

正答率

R7-5

正解

3

61%

() には順に、「① = c、② = b、③ = e、④ = a、⑤ = d、⑥ = g、⑦ = i」と入り、したがって、正解は肢3となる。

①、②、③について

熊本地判昭54.3.22は、会社の社長が塩化メチル水銀を含む排水を水俣湾に流していて、妊娠中の母親が同湾の魚介類を食したところ、その子供が障害をもって生まれてきてしまい、その十数年後に死亡した事案において、胎児は「人」の萌芽であり胎児と人は価値として差がないこと及び、実行行為時点で「人」が存在している必要はなく、致死結果が発生した時点で「人」が存在していれば足り、生まれてきた人に対して致死の結果をもたらしたことを理由に業務上過失致死罪を認定した。よって、①には「c. 実行行為の時点」が入り、②には「b. 致死の結果が発生した時点」が入り、③には「e. 生まれてきた『人』」が入る。

④、⑤、⑥について

上記裁判例に対しては、実行行為の時点では、「人」が存在している必要がないとしても、少なくとも侵害作用が及んだ時点では「人」が存在している必要があるという批判が向けられている。そこで、最決昭63.2.29(百選Ⅱ2事件)は、上記裁判例と同様の事案において、「業務上過失致死罪の成否を論ずるに当たっては、胎児に病変を発生させることは、人である母体の一部に対するものとして、人に病変を発生させることにほかならない。そして、胎児が出生し人となつた後、右病変に起因して死亡するに至つた場合は、結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するから……同罪が成立するものと解するのが相当である。」としている。このような最高裁の理論は、客体を具体的に区別しない点において、錯誤論における抽象的法定符合説に通じるものがあるとされている。よって、④には「a. 侵害作用が及んだ時点」が入り、⑤には「d. 『人』である母体の一部」が入り、⑥には「g. 錯誤論における抽象的法定符合説」が入る。

⑦について

学生Aの第二発言における裁判例は、鹿児島地判平15.9.2である。このAが発言した裁判例と学生Bが発言した最決昭63.2.29の判例要旨を照らし合わせると同じようなことを言っていることに気づく。よって、⑦には「i. Bさん」が入る。